

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

M10 - PROVAS NO PROCESSO DO TRABALHO

Teoria Completa + 10 Questões

BASE COMPLETA

Material reorganizado a partir da fonte F22 previamente validada.

1. VISÃO GERAL

A prova é o elo entre a narrativa das partes e a decisão judicial. O M10 estuda o direito probatório trabalhista em sequência: princípios → definição do fato relevante → distribuição do ônus → escolha e produção do meio probatório → contraditório → valoração → consequências. A fonte principal é a F22, 'Provas no Processo do Trabalho', de Gustavo Deitos, com 109 páginas, previamente validada.

Fronteiras: M9 aprofunda audiência e efeitos do comparecimento; M11 aprofunda honorários advocatícios e sentença; M8 trata os procedimentos; M6 trata processo eletrônico. Aqui esses temas aparecem apenas quando indispensáveis à prova.

2. MAPA DO MÓDULO

Bloco	Conteúdo
B1	Teoria geral e princípios
B2	Ônus da prova e distribuição dinâmica
B3	Depoimento pessoal e confissão
B4	Prova documental e falsidade
B5	Prova testemunhal
B6	Prova pericial e honorários
B7	Inspeção, acareação, ata notarial e intérprete
B8	Jurisprudência probatória
B9	Mapas, revisão, números e pegadinhas

3. TEORIA COMPLETA

3.1 Teoria geral e princípios

CONCEITO-CHAVE. Direito probatório é o conjunto de regras e construções jurídicas que disciplinam a demonstração dos fatos no processo. A F22 enfatiza que a prova não é mero acessório: ela permite ao julgador verificar a consistência da narrativa submetida ao contraditório.

NECESSIDADE DA PROVA

Alegação, por si só, não basta; a prova dá suporte fático à pretensão ou à defesa.

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA

A prova deve poder ser conhecida, impugnada e contraposta pela parte adversa.

LICITUDE E PROBABILIDADE

A fonte trabalha a admissibilidade de provas lícitas e moralmente legítimas.

ORALIDADE

A prova oral aproxima juiz, partes e testemunhas e tende a concentrar a instrução em audiência.

AQUISIÇÃO PROCESSUAL

Produzida, a prova pertence ao processo e pode favorecer ou prejudicar qualquer parte.

CONVENCIMENTO MOTIVADO

O juiz valora as provas de forma fundamentada; a fonte ressalta inexistência de hierarquia abstrata entre elas.

APTIDÃO PARA A PROVA

Relaciona-se à distribuição dinâmica: pode produzir quem tenha melhores condições materiais ou técnicas.

BOA-FÉ

A atividade probatória deve ser leal e orientada à demonstração dos fatos.

BUSCA DA VERDADE REAL

A fonte conecta o tema ao art. 765 da CLT e aos poderes instrutórios do juiz.

3.2 Objeto e necessidade da prova

A atividade probatória se volta aos fatos relevantes e controvertidos. A fonte desenvolve a ideia de que alegar não equivale a provar: a narrativa precisa encontrar suporte probatório. A prova, uma vez incorporada aos autos, pode produzir efeitos independentemente de quem a tenha apresentado.

NÃO CONFUNDA

Ônus da prova é regra de distribuição do risco probatório. Não significa que somente a parte originalmente onerada possa produzir a prova; a aquisição processual permite que o conjunto probatório seja valorado globalmente.

3.3 Ônus da prova - regra primária

A F22 parte do art. 818 da CLT. Ao reclamante incumbe demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Ao reclamado incumbe demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. Essa é a matriz para resolver questões de concurso.

FLUXO

1. IDENTIFIQUE O FATO → 2. CLASSIFIQUE-O → 3. APLIQUE O ART. 818 → 4. VERIFIQUE SE HÁ REGRA ESPECIAL/JURISPRUDENCIAL → 5. ANALISE EVENTUAL DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA

3.4 Distribuição dinâmica

A fonte relaciona o princípio da aptidão para a prova ao art. 818, §1º. Em peculiaridades da causa ligadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o juízo pode atribuir o ônus de modo diverso, por decisão fundamentada. A redistribuição deve ocorrer de modo que a parte tenha oportunidade real de cumprir o encargo.

A F22 também destaca limites: a distribuição não pode gerar situação em que o cumprimento do encargo se torne impossível ou excessivamente difícil. A regra dinâmica não elimina o art. 818; funciona como técnica excepcional de adequação do encargo probatório.

PEGADINHA DE PROVA

Não transforme a aptidão para a prova em inversão automática em favor do trabalhador. A própria lógica da fonte exige decisão fundamentada e exame das peculiaridades do caso.

3.5 Jurisprudência ligada ao ônus

Súmula 212/TST. Quando negados a prestação de serviços e o despedimento, a fonte atribui ao empregador o ônus de provar o término do contrato, em razão da presunção de continuidade.

Súmula 16/TST. Presunção de recebimento da notificação 48 horas após a postagem; o ônus de provar não recebimento ou entrega tardia é do destinatário.

Súmula 338/TST. Controles de jornada e presunções probatórias. A F22 usa a referência 'mais de 10 empregados'; manter como conteúdo da fonte e submeter a verificação futura.

Súmula 6, VIII/TST. Na equiparação salarial, o empregador prova fato impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação.

Súmula 460/TST. Ônus do empregador quanto à demonstração de que o empregado não satisfaz os requisitos do vale-transporte ou não pretende utilizá-lo.

Súmula 461/TST. Ônus do empregador quanto à regularidade dos depósitos do FGTS.

Súmula 12/TST. As anotações da CTPS feitas pelo empregador têm presunção relativa, segundo a exposição da fonte.

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA

Na Súmula 338/TST, a F22 utiliza a referência 'mais de 10 empregados'. O dado é mantido por fidelidade histórica à fonte e deve ser confrontado com a legislação/jurisprudência vigente na auditoria jurídica geral.

3.6 Depoimento pessoal

O depoimento pessoal é meio de prova oral produzido pela própria parte. Sua função probatória é colher declarações sobre fatos relevantes do litígio. A condução ocorre em contexto de instrução, sob direção judicial. O M10 limita-se ao valor probatório e à conexão com a confissão; regras gerais de audiência permanecem no M9.

A fonte diferencia a declaração da parte do depoimento testemunhal: a parte fala sobre fatos ligados à própria relação processual e pode produzir confissão; a testemunha, em regra, é terceiro que relata fatos de que tem conhecimento.

3.7 Confissão

A confissão é tratada pela F22 sob perspectiva probatória: uma declaração da parte pode reconhecer fato contrário ao próprio interesse e favorável ao adversário. A fonte utiliza a Súmula 74/TST no estudo dos efeitos da confissão e também menciona a Súmula 398/TST em contexto específico.

FRONTEIRA COM M9

Não reconstruir aqui toda a disciplina de ausência, revelia e audiência. No M10 interessa o efeito probatório da confissão. Aprofundamento procedimental: M9.

3.8 Prova documental

Documentos são meios de representação de fatos. A F22 trabalha sua apresentação, autenticidade, impugnação e força probatória. O documento não escapa ao contraditório: a parte adversa pode questioná-lo e, se for o caso, suscitar falsidade.

O art. 830 da CLT, conforme a fonte, admite que o documento em cópia seja declarado autêntico pelo próprio advogado, sob responsabilidade pessoal. Essa declaração não impede a discussão de falsidade, fraude ou má-fé.

A Súmula 12/TST aparece no material para recordar que anotações feitas pelo empregador na CTPS não têm força absoluta: a fonte as trabalha como presunção relativa.

A Súmula 8/TST é associada à juntada de documentos na fase recursal, em caráter excepcional. Este material não amplia o enunciado além do alcance recuperado da F22.

3.9 Incidente de falsidade

A F22 estrutura o incidente a partir dos arts. 430 a 433 do CPC. A falsidade deve ser arguida na contestação, na réplica ou no prazo de 15 dias contado da intimação da juntada do documento. A arguição deve expor os motivos e indicar os meios de prova.

PASSO A PASSO

DOCUMENTO JUNTADO → ALEGAÇÃO DE FALSIDADE → FUNDAMENTAÇÃO + MEIOS DE PROVA → OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA → PERÍCIA, QUANDO NECESSÁRIA → DECISÃO

A fonte registra que a parte contrária é ouvida em 15 dias e que não se procede ao exame pericial se a parte que produziu o documento concordar em retirá-lo. Quando a falsidade for decidida como questão principal, a fonte associa o pronunciamento ao dispositivo e à formação de coisa julgada, conforme art. 433.

A F22 cita construção doutrinária sobre a suspensão/processamento do incidente e alerta que alegação desprovida de fundamento pode dialogar com litigância de má-fé. Essas observações devem ser lidas como exposição da fonte, sem complementação externa.

3.10 Prova testemunhal

A prova testemunhal ocupa posição central na prática trabalhista. A fonte trata quantidade, comparecimento, inquirição, compromisso, informante, contradita, impedimento/suspeição e sanções.

Rito/situação	Quantidade por parte	Ponto de atenção
Ordinário	3	Regra do art. 821 na exposição da F22.
Sumaríssimo	2	Quantidade específica destacada pela fonte.
Inquérito para apuração de falta grave	6	Exceção à regra ordinária.

A CLT, art. 825, é apresentada pela fonte com a regra de comparecimento das testemunhas independentemente de notificação ou intimação, sem prejuízo das providências de convocação quando cabíveis. O art. 824 impede que as testemunhas que ainda não depuseram ouçam o depoimento das anteriores.

A fonte denomina o modelo de perguntas do art. 820 como sistema presidencial ou indireto: as perguntas passam pela direção do juiz, segundo a sistemática exposta no material.

O art. 829 é importante para diferenciar testemunha e informante. Segundo a F22, parente até o terceiro grau civil, amigo íntimo ou inimigo da parte não presta compromisso, sendo ouvido como simples informante. A contradita é o instrumento utilizado para suscitar questão relativa à condição da testemunha antes do depoimento.

NÃO CONFUNDA

Testemunha compromissada ≠ informante. A ausência de compromisso não significa ausência total de valor; significa que o relato será apreciado na condição indicada pela fonte.

A Súmula 357/TST é pegadinha clássica: o fato de a pessoa litigar ou ter litigado contra o mesmo empregador não basta, isoladamente, para torná-la suspeita.

3.11 Multa à testemunha

A F22 conecta o art. 793-D ao art. 793-C da CLT. A testemunha que intencionalmente alterar a verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais ao julgamento pode sofrer multa. A fonte trabalha o percentual superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa.

A fonte também utiliza a IN TST 41/2018 para explicar o procedimento: após a produção da prova oral, a multa é aplicada na sentença, precedida de incidente que delimite os pontos controvertidos e assegure contraditório, defesa e possibilidade de retratação. Assim, na exposição da F22, não se trata de sanção aplicada imediatamente no calor da audiência.

PEGADINHA

Não confundir a multa à testemunha com mera consequência por resposta desfavorável. A F22 exige alteração intencional da verdade ou omissão de fatos essenciais.

3.12 Prova pericial

A perícia é adequada quando o esclarecimento do fato depende de conhecimento técnico ou especializado. O perito atua como auxiliar do juízo; as partes podem atuar por meio de assistentes técnicos e formular quesitos nos limites processuais tratados pela fonte.

O laudo concentra as conclusões técnicas do expert. A prova pericial não elimina a valoração judicial: integra o conjunto probatório e se submete ao contraditório.

No procedimento sumaríssimo, a fonte menciona prazo comum de 20 dias no contexto do art. 852-H, §6º. O dado é mantido no quadro de números do módulo.

3.13 Honorários periciais

A F22 trabalha o art. 790-B da CLT e registra, na literalidade apresentada, a responsabilidade da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, inclusive beneficiário da justiça gratuita, além de regras sobre limite, parcelamento, vedação de adiantamento e pagamento pela União em determinadas hipóteses.

Entretanto, a própria fonte chama atenção para a ADI 5766, julgada pelo STF em 20/10/2021, com publicação em 5/11/2021, e orienta que o entendimento vinculante do STF seja considerado nas provas. Portanto, a leitura do art. 790-B no material não pode ignorar a ressalva jurisprudencial feita pela própria F22.

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA

A F22 cita a Resolução CSJT 66/2010 e parâmetro de R\$ 1.000,00 para honorários periciais em assistência judiciária. Este valor é preservado como dado da fonte, mas marcado para auditoria normativa posterior.

3.14 Perito x intérprete

A fonte faz comparação específica. No regime por ela exposto, os honorários do perito se vinculam à sucumbência no objeto da perícia, enquanto os honorários do intérprete se relacionam à sucumbência na causa. A F22 também trata a situação do beneficiário da justiça gratuita no contexto do intérprete.

O art. 819 da CLT é usado para a nomeação de intérprete quando a parte ou testemunha não conhece a língua nacional. A fonte também comenta situações de comunicação que exigem auxílio, sempre dentro do recorte probatório.

3.15 Inspeção judicial

A inspeção permite ao juiz examinar diretamente pessoa ou coisa para esclarecer fato relevante. Seu valor está no contato direto com o objeto da prova. Não se confunde com perícia: na perícia há conhecimento técnico especializado do expert; na inspeção, há percepção direta do julgador.

3.16 Acareação

A acareação é utilizada para confrontar declarações divergentes, buscando esclarecer contradições relevantes. A F22 a trata como meio probatório complementar; não há razão para transformar o instituto em procedimento autônomo além do recorte da fonte.

3.17 Ata notarial

A ata notarial registra fatos constatados pelo tabelião e pode servir como prova documental. Sua utilidade está em documentar uma situação observada, sem transformar o tabelião em julgador do fato. O M10 mantém apenas o uso probatório indicado pela F22.

3.18 Jurisprudência integrada

Súmula 212/TST — Quando negados a prestação de serviços e o despedimento, a fonte atribui ao empregador o ônus de provar o término do contrato, em razão da presunção de continuidade.

Súmula 16/TST — Presunção de recebimento da notificação 48 horas após a postagem; o ônus de provar não recebimento ou entrega tardia é do destinatário.

Súmula 338/TST — Controles de jornada e presunções probatórias. A F22 usa a referência 'mais de 10 empregados'; manter como conteúdo da fonte e submeter a verificação futura.

Súmula 6, VIII/TST — Na equiparação salarial, o empregador prova fato impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação.

Súmula 460/TST — Ônus do empregador quanto à demonstração de que o empregado não satisfaz os requisitos do vale-transporte ou não pretende utilizá-lo.

Súmula 461/TST — Ônus do empregador quanto à regularidade dos depósitos do FGTS.

Súmula 12/TST — As anotações da CTPS feitas pelo empregador têm presunção relativa, segundo a exposição da fonte.

Súmula 8/TST — A fonte relaciona a juntada de documentos em fase recursal às hipóteses excepcionais reconhecidas pelo entendimento sumulado.

Súmula 357/TST — O simples fato de a testemunha litigar ou ter litigado contra o mesmo empregador não a torna suspeita.

Súmulas 341 e 453/TST; OJs 36, 98, 134, 165, 233 e 278 SDI-I — A F22 as reúne no bloco de jurisprudência probatória/pericial. No material, são tratadas apenas dentro do alcance seguro recuperado da fonte, sem completar enunciados por memória.

Súmula 74/TST — A fonte a utiliza no estudo da confissão e de seus efeitos probatórios.

Súmula 398/TST — Aparece no tratamento da confissão em contexto específico; não se expande para ação rescisória além do necessário ao M10.

4. FLUXOS PROCESSUAIS

ÔNUS DA PROVA

FATO → CLASSIFICAÇÃO → ART. 818 → REGRA ESPECIAL/JURISPRUDÊNCIA → POSSÍVEL DINÂMICA → PRODUÇÃO → VALORAÇÃO

TESTEMUNHA

COMPARECIMENTO → VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO → CONTRADITA → COMPROMISSO OU INFORMAÇÃO → PERGUNTAS → DEPOIMENTO → VALORAÇÃO

FALSIDADE DOCUMENTAL

JUNTADA → ARGUIÇÃO (15 DIAS QUANDO INCIDENTE APÓS JUNTADA) → FUNDAMENTAÇÃO → RESPOSTA → PERÍCIA SE NECESSÁRIA → DECISÃO

PERÍCIA

QUESTÃO TÉCNICA → NOMEAÇÃO/ATUAÇÃO DO EXPERT → QUESITOS/ASSISTENTES → DILIGÊNCIA → LAUDO → CONTRADITÓRIO → VALORAÇÃO → HONORÁRIOS

5. NÃO CONFUNDA - COMPARATIVOS

Critério	Instituto A	Instituto B
Regra do ônus	Reclamante: fato constitutivo	Reclamado: impeditivo/modificativo/extintivo
Prova oral	Depoimento pessoal: parte	Testemunhal: terceiro
Qualidade do depoente	Testemunha: compromisso	Informante: simples informações nas hipóteses tratadas
Controle da condição	Contradita: questiona condição da testemunha	Acareação: confronta declarações divergentes
Conhecimento técnico	Perícia: expert	Inspeção: percepção direta do juiz
Custos	Perito: sucumbência no objeto pericial, conforme F22	Intérprete: sucumbência na causa, conforme F22

6. PRAZOS DO MÓDULO

Prazo	Hipótese	Fonte no M10
15 dias	Arguição de falsidade após intimação da juntada; e resposta, conforme sistemática recuperada.	CPC 430-432 / F22
20 dias	Prazo comum no contexto pericial do sumaríssimo.	CLT 852-H, §6º / F22
48 horas	Presunção de recebimento da notificação após postagem.	Súmula 16/TST / F22

7. NÚMEROS QUE EU PRECISO DECORAR

Situação	Número/prazo	Observação
Testemunhas - rito ordinário	3 por parte	CLT art. 821, conforme F22.
Testemunhas - sumaríssimo	2 por parte	Regra destacada pela fonte.
Inquérito para apuração de falta grave	6 por parte	Exceção destacada pela F22.
Incidente de falsidade	15 dias	A fonte trabalha o prazo do CPC art. 430 e resposta no art. 432.
Multa à testemunha	mais de 1% e menos de 10%	Percentual do valor corrigido da causa, na exposição da F22.
Notificação - Súmula 16/TST	48 horas	Presunção após a postagem.
Perícia no sumaríssimo	20 dias	Prazo comum no contexto do art. 852-H, §6º, conforme fonte.
Honorários periciais - Res. CSJT 66/2010	R\$ 1.000,00	Parâmetro citado pela F22; NECESSITA VERIFICAÇÃO FUTURA.

8. MAPA-MESTRE DOS MEIOS DE PROVA

Meio	Finalidade	Quem produz/participa	Ponto de atenção
Depoimento pessoal	Colher declaração da própria parte	Parte, sob direção judicial	Pode gerar confissão.
Documental	Representar fatos por documentos	Partes	Autenticidade, impugnação, art. 830.
Testemunhal	Relatar fatos percebidos por terceiro	Testemunha/informante	Quantidade, contradita, compromisso.
Pericial	Esclarecer questão técnica	Perito + participação das partes	Laudo, assistentes, honorários.
Inspeção	Percepção direta de pessoa/coisa	Juiz	Não confundir com perícia.
Acareação	Esclarecer divergências entre declarações	Depoentes envolvidos	Confronto de versões.
Ata notarial	Documentar fato constatado	Tabelião; apresentada pela parte	É documento; não substitui valoração judicial.
Incidente de falsidade	Questionar autenticidade/falsidade	Parte interessada	15 dias e procedimento dos arts. 430-433 na F22.

9. REVISÃO DE 5 MINUTOS

- Princípios: necessidade, contraditório, licitude/probidade, oralidade, aquisição, convencimento motivado, aptidão, boa-fé e busca da verdade.
- Art. 818: constitutivo/reclamante; impeditivo, modificativo ou extintivo/reclamado; dinâmica em hipóteses justificadas.
- Depoimento pessoal é da parte; confissão é efeito probatório relevante.
- Documento: contraditório, autenticidade, art. 830 e incidente de falsidade.
- Testemunha: 3/2/6; contradita; compromisso; informante; Súmula 357.
- Multa: >1% e <10%, com procedimento destacado pela fonte.
- Perícia: questão técnica, laudo, assistente, honorários, ADI 5766 e ressalva sobre atualização.

- Outros meios: inspeção, acareação, ata notarial e intérprete.
- Jurisprudência do ônus: Súmulas 212, 16, 338, 6-VIII, 460, 461; demais entendimentos integrados aos meios de prova.

10. MÓDULO EM 1 MINUTO

O juiz decide fatos com base em prova submetida ao contraditório. A regra de ônus está no art. 818 e pode ser dinamizada de forma fundamentada. A prova oral inclui depoimento da parte e testemunhas; a documental admite impugnação e falsidade; a perícia resolve questões técnicas e gera regime próprio de honorários; inspeção, acareação e ata notarial completam o sistema. Quantidades, prazos e súmulas são pontos de prova objetiva.

11. O QUE DECORAR

- Art. 818 e lógica constitutivo x impeditivo/modificativo/extintivo.
- 3 / 2 / 6 testemunhas.
- 15 dias no incidente de falsidade.
- >1% e <10% na multa à testemunha.
- 48 horas - Súmula 16.
- 20 dias - contexto pericial do sumaríssimo segundo a F22.
- Súmulas 212, 338 e 357 como eixos de ônus/testemunha.

12. PEGADINHAS

- Distribuição dinâmica não é inversão automática.
- Prova produzida pode prejudicar quem a apresentou.
- Litigar contra o mesmo empregador não basta para suspeição.
- Informante não presta compromisso nas hipóteses indicadas pela fonte.
- Falsidade documental exige arguição fundamentada.
- Perícia não vincula mecanicamente o juiz; integra o conjunto probatório.
- Não transportar para M10 toda a disciplina de audiência (M9) ou honorários advocatícios (M11).
- Não tratar os dois pontos marcados como 'verificação futura' como atualização definitiva.

13. ERROS QUE EU NÃO POSSO COMETER

- Trocar os polos do art. 818.
- Usar 3 testemunhas para todo e qualquer rito.
- Confundir contradita com acareação.
- Confundir testemunha com informante.
- Confundir perícia com inspeção judicial.
- Aplicar a multa à testemunha como se fosse automática.
- Esquecer a ADI 5766 mencionada pela própria F22 ao estudar honorários periciais.
- Atualizar silenciosamente a Súmula 338 ou o parâmetro da Resolução CSJT 66/2010.

14. CHECKLIST FINAL

Item	OK?
Sei aplicar o art. 818 a um fato concreto	■
Sei explicar distribuição dinâmica	■
Distingo depoimento, confissão, testemunha e informante	■
Sei 3/2/6 testemunhas	■
Sei o fluxo da contradita	■
Sei o fluxo da falsidade e o prazo de 15 dias	■
Distingo perícia de inspeção	■
Sei a lógica dos honorários periciais conforme a F22 e sua ressalva jurisprudencial	■
Reconheço as súmulas essenciais do módulo	■
Lembro das duas verificações futuras	■

15. 10 QUESTÕES OBJETIVAS

1. Pela regra primária do art. 818 da CLT, cabe ao reclamado provar:
A) fato constitutivo. B) fato impeditivo, modificativo ou extintivo. C) todo fato alegado pelo reclamante. D) apenas fato notório. E) exclusivamente fatos documentais.
2. O princípio segundo o qual a prova, uma vez produzida, integra o processo e pode ser valorada independentemente de quem a apresentou é o da:
A) oralidade. B) necessidade. C) aquisição processual. D) identidade física. E) concentração.
3. A distribuição dinâmica do ônus, conforme a F22, é corretamente descrita como:
A) automática em favor do empregado. B) proibida no processo do trabalho. C) técnica fundamentada ligada às peculiaridades da causa e à aptidão para a prova. D) escolha livre da parte. E) regra exclusiva da perícia.
4. No rito ordinário, a F22 indica como limite de testemunhas por parte:
A) 1. B) 2. C) 3. D) 5. E) 6.
5. Uma pessoa enquadrada nas hipóteses do art. 829 trabalhadas pela fonte será, em regra:
A) ouvida sempre sob compromisso. B) ouvida como simples informante, sem compromisso. C) impedida de entrar no fórum. D) convertida em perito. E) dispensada de contraditório.
6. Segundo a Súmula 357/TST trabalhada no módulo, o simples fato de a testemunha litigar contra o mesmo empregador:
A) gera suspeição automática. B) gera impedimento absoluto. C) não basta para caracterizar suspeição. D) impede compromisso em qualquer caso. E) torna o depoimento documental.
7. A respeito do incidente de falsidade, assinale a alternativa compatível com a F22:
A) dispensa indicação de motivos. B) o prazo trabalhado é de 15 dias nas hipóteses indicadas. C) nunca admite perícia. D) não comporta contraditório. E) só pode ser suscitado pelo juiz.
8. A multa à testemunha estudada na F22 está associada, entre outros requisitos, a:
A) simples esquecimento. B) derrota da parte que a arrolou. C) alteração intencional da verdade ou omissão de fatos essenciais. D) divergência com outra testemunha. E) ausência de documento escrito.
9. A prova mais diretamente destinada a esclarecer fato que depende de conhecimento técnico especializado é:
A) inspeção judicial. B) ata notarial. C) perícia. D) depoimento pessoal. E) confissão.
10. Qual alternativa representa corretamente uma cautela metodológica deste M10?
A) Atualizar silenciosamente toda divergência encontrada. B) Substituir a F22 por conhecimento geral. C) Tratar a referência da Súmula 338 e o parâmetro da Resolução CSJT 66/2010 como pontos de verificação futura. D) Excluir esses pontos do material. E) Transferir toda prova oral ao M9.

GABARITO COMENTADO

Questão 1 — B. Fato impeditivo, modificativo ou extintivo é encargo primário do reclamado. A alternativa A inverte a regra.

Questão 2 — C. Aquisição processual: a prova pertence ao processo. A oralidade diz respeito à forma e dinâmica da produção oral.

Questão 3 — C. A dinâmica exige fundamento e peculiaridades concretas; não é benefício automático ao trabalhador.

Questão 4 — C. Ordinário: 3 por parte. A alternativa B corresponde ao sumaríssimo; E, ao inquérito para falta grave.

Questão 5 — B. Nas hipóteses tratadas no art. 829 pela F22, o relato é colhido como simples informação, sem compromisso.

Questão 6 — C. Súmula 357: a litigância contra o mesmo empregador, isoladamente, não caracteriza suspeição.

Questão 7 — B. A F22 trabalha o prazo de 15 dias e exige arguição fundamentada; há contraditório e pode haver perícia.

Questão 8 — C. A sanção se liga à conduta intencional de alterar a verdade ou omitir fatos essenciais. Divergência não basta.

Questão 9 — C. A perícia utiliza conhecimento técnico especializado. A inspeção é percepção direta do julgador.

Questão 10 — C. A regra do projeto é fidelidade: preservar a fonte e sinalizar necessidade de auditoria, sem atualização silenciosa.

16. LACUNAS / VERIFICAÇÃO FUTURA

- Súmula 338/TST: a F22 registra referência quantitativa que deve ser auditada em etapa posterior.
- Resolução CSJT 66/2010 e parâmetro de R\$ 1.000,00: verificar atualização/vigência antes da integração.
- Os enunciados jurisprudenciais reunidos pela F22 foram preservados dentro do alcance seguro recuperado; não foram completados por memória onde o texto integral não foi necessário.

17. FONTE E FIDELIDADE

Fonte principal: F22 - 2025-06-13-09-40-49-73343610-provas-no-processo-do-trabalho-e1749818449.pdf.

Título interno: *Provas no Processo do Trabalho*. Autor: Gustavo Deitos. Código Gran: 250523139236. Extensão: 109 páginas. Origem: Google Drive.

Este PDF reorganiza o conteúdo previamente validado do M10. Não houve publicação, alteração de GitHub/Vercel, deploy ou integração à BASE COMPLETA.